

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
בועז טופורובסקי
מירב בן ארי
רם בן ברק
יוראי לחב הרצנו
מיכל שיר סגמן
ולדימיר בליאק
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי
דבי ביטון
טטיאנה מזרסקי
יסמין פרידמן
משה טור פז
סימון דוידסון
נאור שירי

170/25/פ

הצעת חוק הכנסת (תיקון – קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 52 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 52 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תמנה" יבוא
"יושב ראש הכנסת ימנה", ובמקום "להמליץ" יבוא "להחליט";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) הוועדה הציבורית תמנה שלושה חברים ואלה הם :

(1) שופט בדימוס של בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב
ראש ;

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

(2) שני נציגי ציבור שלפחות אחד מהם, בעת מינויו, הוא חבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שקיבל היתר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.² ;

(3) בסעיף קטן (ח), במקום "תמנה הכנסת" יבוא "ימנה יושב ראש הכנסת".

תיקון סעיף 53 2. בסעיף 53 לחוק העיקרי, במקום "ועדת הכנסת תקבע" יבוא "יושב ראש הכנסת יקבע".

תיקון סעיף 54 3. בסעיף 54 לחוק העיקרי, במקום "באישור ועדת הכנסת" יבוא "באישור יושב ראש הכנסת".

תיקון סעיף 55 4. בסעיף 55 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, במקום "המלצות" יבוא "החלטות";

(2) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), במקום "לוועדת" יבוא "ליושב ראש הכנסת ולוועדת", במקום "המלצותיה" יבוא "החלטותיה", במקום "להמליץ" יבוא "להחליט", ובמקום "ההמלצות יונחו" יבוא "יושב ראש הכנסת יניח את ההחלטות";

(ב) בפסקה (2), ברישה, במקום "להמליץ" יבוא "להחליט";

(3) במקום סעיפים קטנים (ב) עד (ה) יבוא:

"(ב) יושב ראש הכנסת וועדת הכנסת רשאים להעביר לוועדה הציבורית הערות בנוגע להחלטה שהונחה על שולחן הכנסת בתוך 30 ימים מיום ההנחה; הוועדה הציבורית תדון בהערות ותפרסם בתוך 15 ימים מתום התקופה האמורה החלטה סופית, אשר תונח על שולחן הכנסת ותפורסם ברשומות.

(ג) יושב ראש הכנסת וועדת הכנסת רשאים לערער בפני בית המשפט העליון על החלטה סופית של הוועדה הציבורית בתוך 30 ימים מיום פרסומה ברשומות."

תיקון סעיף 56 5. בסעיף 56 לחוק העיקרי, במקום "ועדת הכנסת" יבוא "הוועדה הציבורית".

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

דברי הסבר

פרק ט' לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994, שעניינו "שכר חברי הכנסת", קובע כי הכנסת, לפי הצעה של ועדת הכנסת, תמנה ועדה ציבורית שתמליץ על השכר והתשלומים האחרים המשולמים לחברי הכנסת. ועדת הכנסת רשאית לדחות את המלצות הוועדה הציבורית ולהחזירן לוועדה לגיבושן מחדש. לאחר קבלת המלצה נוספת מהוועדה הציבורית רשאית ועדת הכנסת לקבל כל החלטה, גם אם היא שונה מהמלצת הוועדה הציבורית. מצב זה יוצר ניגוד עניינים מובנה שבו חברי הכנסת הם אלו הקובעים את השכר שהם מקבלים.

כדי לפתור את ניגוד העניינים האמור, מוצע להעניק לוועדה הציבורית את הסמכות לקבל החלטות בדבר שכר ותשלומים אחרים של חברי הכנסת באופן עצמאי וסופי, וללא צורך באישורה של ועדת הכנסת.

הוועדה הציבורית תמונה על ידי יושב ראש הכנסת, תכלול שני נציגי ציבור ובראשה יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון. קביעותיה יונחו על שולחן הכנסת ויובאו בפני יושב ראש הכנסת וועדת הכנסת, אשר יוכלו להעביר הערות בתוך 30 ימים ממועד ההנחה. לאחר דיון בהערות, תפרסם הוועדה הציבורית את החלטתה הסופית. יושב ראש הכנסת וועדת הכנסת יהיו רשאים לפנות לבית המשפט העליון ולעתור נגד החלטת הוועדה הציבורית.

תיקון זה נועד להבטיח את עצמאות הוועדה הציבורית ולמנוע ניגוד עניינים במנגנון קביעת שכר חברי הכנסת ותנאי עבודתם.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1017, הוסרה מסדר היום ביום ו' באב התשע"ה (22 ביולי 2015); פ/20/2132, הוסרה מסדר היום ביום ז' בכסלו התשע"ז (7 בדצמבר 2016); פ/20/4038, הוסרה מסדר היום ביום ט"ז בטבת התשע"ח (3 בינואר 2018); פ/20/5035; פ/22/5); על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עידן רול ויאיר לפיד (פ/23/322, הוסרה מסדר היום ביום א' באב התש"ף (22 ביולי 2020); פ/23/1964) ועל ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/23/118) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2284).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)